# CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS

*Plan de Igualdad*

# TABLA DE CONTENIDO


Introducción ..... 3

1.Preámbulo y legislación aplicable ..... 5

2.Objetivos del código de conducta y buenas prácticas..... 6

3.Marsdigital como espacio de igualdad y libre de violencia de género ..... 7

4.La enseñanza en la empresa: transmisión de conocimientos con perspectiva de género ..... 10

5.Conocimientos con perspectiva de género... 11

6.La actividad en la empresa Marsdigital S.L. . 12

7.Utilización de lenguaje inclusivo y no sexista14

8.Ámbito de aplicación ..... 15

9.Disposición final ..... 16

# INTRODUCCIÓN

**CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS**, es una herramienta mediante la cual Marsdigital y sus miembros se posicionan claramente para:

- Garantizar la igualdad de género en nuestra Institución.
- Conseguir que Marsdigital sea un espacio libre de violencia de género.
- Posibilitar que las personas que regresan de nuestra empresa sean agentes de cambio social en esta materia, influyendo en la modificación de comportamientos profesionales, cívicos, familiares y personales para lograr la igualdad de género en su entorno.
- Además, frente a los enunciados legislativos, necesariamente genéricos cuando no ambiguos, el Código de Conducta y Buenas Prácticas:
- Concreta la actuación que hay que iniciar en materia de igualdad de género en sus varios ámbitos de actuación dando pautas claras de actuación.
- Detalla las conductas que no son tolerables en la relación entre mujeres y hombres en nuestra empresa.

## ¿Por qué es importante disponer de un Código de Conducta y Buenas Prácticas en materia de Igualdad de Género?

La convivencia en igualdad y contra la violencia de género en Marsdigital, se presenta como un proyecto de intervención en materia de igualdad de género centrado en un código que explicita las conductas que no son tolerables en las relaciones entre hombres y mujeres en la empresa.

El ámbito ajena a la empresa, como vemos no escapa a la cruda realidad de la violencia de género y por eso, Marsdigital mantiene como línea prioritaria de su trabajo por la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género.

Así nace el Código de Conducta y Buenas Prácticas en materia de igualdad de género, como un documento de carácter participativo, al que se pueden hacer aportaciones para mejorarlo de manera constante, a través del formulario habilitado a tal efecto. El documento actual se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de todos los miembros que forman la empresa.

Este Código de Conducta, entró en vigor en 2017/2018 y dando así cumplimiento al Plan de Igualdad.

Es el resultado de un trabajo participativo de Marsdigital S.L. con las Comisiones de Igualdad de la empresa, así como de cualquier persona que trabaje en la empresa. Merece la pena hacer especial mención a la iniciativa que ha tenido la empresa de implantar un plan de igualdad desde su creación y en su propia estrategia como valor añadido en la empresa, que cada año a lo largo del tiempo se va reforzando así su carácter abierto a nuevas incorporaciones y actualizaciones del contenido.

En Marsdigital damos por hecho que las relaciones interpersonales son respetuosas e igualitarias, con la intención de mantener el carácter abierto y participativo de este Código de Conducta, se habilita este espacio en el que se pueden ir incorporando ejemplos de comportamientos y en el caso que se incumplen el Código o incidencias que vayan surgiendo al aplicarlo (siempre garantizando el anonimato de las personas implicadas), para que sirvan de experiencia didáctica y evitar su repetición.

# 1. PREÁMBULO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El año 2003 España se incorporó decididamente al grupo de países líderes en materia de legislación sobre igualdad de género. Así, se aprobaron sucesivamente toda una serie de normas con rango de ley orgánica: la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 71 de 23 de marzo de 2007).

Disponemos, cómo hemos visto, de un corpus legislativo relativamente potente aunque, como es lógico, susceptible de mejora. ¿Por qué resulta necesario, pues, redactar este CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS?. Hay varias razones:

1. Las leyes mencionadas suponen un conjunto de normas que desde fuera de la empresa establecen comportamientos que se tienen que respetar, por lo cual sus miembros son receptores pasivos de estas normativas.

2. En cambio, un código interno de conducta y buenas prácticas supone una herramienta mediante la cual, esta vez de manera activa, la empresa y sus miembros se posicionan claramente para:

    a. Garantizar la igualdad de género en nuestra empresa.

    b. Conseguir mantener que la empresa MARSDIGITAL S.L., sea un espacio libre de violencias machistas (violencia de género, invisibilización de las mujeres en el lenguaje, violencia simbólica, cosificación del cuerpo de las mujeres, acoso, bromas sexistas, etc.).

    c. Posibilitar que las personas de nuestra institución sean agentes de cambio social en esta materia y que influyan en la modificación de comportamientos profesionales, cívicos, familiares y personales para lograr la igualdad de género en su entorno.

3. Además, frente a los enunciados legislativos, necesariamente genéricos, cuando no ambiguos, el CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS:

    a. Concretalaactuaciónquehayqueemprenderenmateriadeigualdadde género en sus diversos ámbitos, con pautas claras de comportamiento. Y,además,

    b. Explicita las conductas que no son tolerables en la relación entre mujeres y hombres en nuestraempresa.

# 2. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS

- Difundir entre todas las personas que pertenecen a la empresa los valores sobre los cuales se asienta MARSDIGITAL S.L. (justicia, solidaridad, cooperación, progreso social y económico, innovación, sostenibilidad, transparencia y excelencia) y, en particular, los valores que más directamente tienen impacto en este código: la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación.
- Dar cumplimiento a la acción del Plan de Igualdad, que establece la necesidad de que la empresa MARSDIGITAL disponga de un CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS.
- Poner al alcance de todas las personas que están en la empresa, una herramienta que permita conocer a sus miembros los comportamientos deseables y los que la institución considera inapropiados en materia de igualdad de género.
- Visibilizar ante la sociedad que nos rodea la necesidad de incorporar la igualdad de género como valor de primer orden y la obligatoriedad de rechazar cualquier manifestación de violencia de género, como institución líder en la defensa de estos valores socialmente deseables.
- Favorecer el cambio del sistema patriarcal para erradicar los roles y estereotipos de género que este sistema fomenta.
- Reconocer el protagonismo de las mujeres en el desarrollo social, cultural empresarial, como se ha estado haciendo a lo largos de estos años desde su creación, en las diferentes áreas de conocimiento, con el fin de conseguir una cultura universal de mujeres y hombres.

# 3. MARSDIGITAL COMO ESPACIO DE IGUALDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Teniendo en cuenta que, de conformidad con el protocolo de la empresa en esta materia, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, todas las personas que forman parte de nuestra empresa:

- Tendrán una actitud respetuosa y correcta en el trato con las personas, teniendo en consideración sus ideas y aportaciones sin distinción de sexo, género y orientación sexual, salvaguardando la dignidad y la intimidad de mujeres y hombres.
- Evitarán las asimetrías por razón de sexo en las relaciones con las personas que integran la empresa, es decir, no se tiene que tener con las mujeres ningún comportamiento no deseable con los hombres y viceversa.
- Utilizar un lenguaje no sexista, por ejemplo, referirnos a “este/a profesora” frente a “esta chica” (también profesora).
- Garantizará un trato homogéneo, si nos referimos a hombres mediante el apellido, hay que hacer lo mismo cuando nos referimos a mujeres. Por ejemplo, hay que evitar la expresión “El Sr. Pérez” frente a “Carmen” (también profesora/comercial/administrativa o cualquier otro cargo o puesto en la empresa). El mismo caso si utilizamos el tratamiento de usted indistintamente de ser hombre o mujer.
    - Las formas asimétricas de cortesía no deseadas (por ejemplo, dar dos besos a una mujer si ésta no lo desea).
    - Entre alumnos, evitar actitudes asimétricas por razón de sexo u opción sexual (por ejemplo, a la hora de elegir la composición de grupos de trabajo, no excluir una persona por su sexo o por su opción sexual).

- Tendrán que salvaguardar el derecho de hombres y mujeres a no ser objeto de ningún tipo de violencia sexual, por razón de sexo u orientación sexual (sea verbal, física o psicológica). Constituyen acoso sexual, entre otros, los comportamientos siguientes:
    - Agresiones físicas.
    - Demandas de favores sexuales, acompañadas o no de promesas explícitas o implícitas de trato preferencial o de amenazas en caso de que no sean atendidas (chantaje sexual, "quid pro quo" o intercambio), especialmente en concurrencia con el abuso de poder en las relaciones interpersonales (cuando la persona que hace las demandas tiene superioridad jerárquica sobre la persona a la que se dirigen).
    - Observación clandestina de personas en lugares reservados, como pueden ser los servicios y baños.
    - El contacto físico no deseado por alguna de las partes.
    - Uso de imágenes o representaciones gráficas de carácter sexista en los lugares y/o en las herramientas de trabajo.

Así mismo, y considerando que el protocolo de la empresa MARSDIGITAL S.L., en esta materia indica que constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento adoptado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituyen conductas que pueden tener una base sexista y, por lo tanto, hay que considerarlas constitutivas de acoso por razón de sexo, entre otras, las siguientes:

- Las descalificaciones personales.
- Las descalificaciones del trabajo de las personas que no estén fundamentadas en razones objetivas.
- Utilizar materiales y ejemplos para la práctica docente con contenidos sexistas que tengan escasa o nula vinculación con la materia (salvo que se trate de la denuncia explícita de estas situaciones).
- Los comentarios vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la orientación sexual y la identidad de género.
- El aislamiento y el rechazo o la prohibición de comunicación con la jerarquía o con el resto del personal.
- Impartir órdenes contradictorias y por lo tanto imposibles de cumplir simultáneamente.
- Dar órdenes vejatorias.

- Las actitudes que comportan vigilancia extrema y continua.
- La violencia verbal, gestual o física.

- Especialmente importante es poner atención, para evitar o, si se dan, corregir, los comportamientos de acoso por medios electrónicos (redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, etc.), y garantizar el máximo respeto de la intimidad de las personas.
- Las personas que pertenecen a la empresa y observan los comportamientos mencionados tendrán que ponerlo en conocimiento de los órganos responsables de la empresa, para activar, si procede, el protocolo de la empresa MARSDIGITAL S.L. para estos casos (sin perjuicio de la presunción de inocencia de la persona denunciada).
- En particular, habrá que corregir todo acto de discriminación de mujeres y hombres, así como las acciones que pudieran crear un entorno, en general, y laboral, en particular– ofensivo, hostil, intimidatorio, humillante o de abuso de poder.

# 4. LA ENSEÑANZA EN LA EMPRESA: TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

- Garantizar un trato respetuoso e igualitario entre alumnos, clientes, profesores, administrativos, asesores de formación entre otros, y sin ninguna distinción por razón de sexo, de identidad de género o de orientación sexual.
- Garantizar que las personas que trabajen en la empresa, no utilice su espacio docente o no, es decir, tanto en las clases, seminarios, etc., como fuera del aula, para hacer afirmaciones discriminatorias sobre personas y especialmente sobre la mujer, con comentarios sexistas, de exclusión e incluso intimidatorios.
- Visibilizar a las mujeres en materiales docentes, bibliografía y otras herramientas de aprendizaje, en conformidad con los objetivos de este código.
- Se tienen que identificar las competencias generales, básicas, transversales y/o específicas de las diversas acciones formativas de la empresa, donde haya que hacer transversal la perspectiva de género.
- Sensibilizar a todas las personas que trabajan en la empresa, sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en todos los trabajos.
- Mantener y establecer nuevas medidas que permitan flexibilizar tanto como sea posible horarios, jornadas, opción a teletrabajo, tal cual se ha estado haciendo este tiempo atrás, de forma que las personas que trabajan en la empresa, pueda conciliar su formación, con la vida familiar y laboral.
- Velar por la formación de las personas que trabajan en la empresa, en perspectiva de género. Así como ofrecer esta formación en horarios compatibles con la conciliación de la vida familiar y personal, tal cual se ha hecho desde el inicio de la empresa.

# 5. CONOCIMIENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

De acuerdo con las bases de esta empresa desde su creación y su valor añadido, hasta la fecha de hoy en la empresa está incorporada en cada uno de los puestos directivos o no, esto hace que:

- Procurar y garantizar la presencia paritaria o al menos equilibrada de mujeres y hombres en la empresa.
- Velar por la formación del personal en perspectiva de género. Así como ofrecer esta formación en horarios compatibles con la conciliación de la vida familiar y personal, tal cual se ha hecho desde el inicio de la empresa.

# 6. LA ACTIVIDAD EN LA EMPRESA MARSDIGITAL S.L.

Se tiene que fomentar como se ha ido haciendo desde la creación de la empresa, la presencia paritaria de hombres y mujeres en todo tipo de actos institucionales: comités, conferencias, exposiciones, jornadas, seminarios, premios y distinciones...

- Selección, promoción profesional y retribuciones.
- Las bases de las convocatorias de la empresa deberán garantizar la igualdad de acceso de mujeres y hombres.
- Paridad en los puestos de trabajo.
- Tanto las herramientas objetivas (baremos, protocolos...), como los criterios subjetivos se orientarán a valorar con imparcialidad los conocimientos y las habilidades de mujeres y hombres. Y a valorar también los cursos realizados en materia de igualdad entre hombres y mujeres o de incorporación de la perspectiva de género en la docencia, la administración, atención y/o la gestión.
- Se tiene que favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres para ocupar puestos en los diferentes niveles en la empresa MARSDIGITAL S.L., incluyendo los cargos de dirección y de gestión, como se ha ido haciendo este tiempo atrás, desde el origen de la empresa.
- No considerar la maternidad como un obstáculo para la promoción profesional de las mujeres, ni condicionar la contratación o la permanencia laboral de una mujer a su eventual embarazo o al hecho de tener criaturas a su cargo.
- No asignar tareas en función de estereotipos de género, sino en función de las competencias, aptitudes y aspiraciones de las personas.
- Designar las personas representantes de la empresa garantizando el equilibrio entre hombres y mujeres.
- Garantizar el principio básico según el cual a funciones y responsabilidades equivalentes, corresponden remuneraciones equivalentes, tanto para mujeres como para hombres, tal cual se está cumpliendo desde la creación de la empresa.
- Formación y capacitación profesional.
- Se debe promover la participación equitativa de mujeres y hombres en los planes y los programas de formación que ofrece la empresa, como es de costumbre.

- Los horarios de las sesiones de formación tienen que posibilitar, tanto como sea posible, la conciliación con la vida familiar y personal.
- Conciliación de la actividad laboral, con la vida personal y familiar, tal cual se lleva haciendo tiempo y en los últimos meses la facilidad de incorporación en teletrabajo.
- Hacer viable la conciliación de la vida familiar y personal con las actividades desarrolladas en la empresa (y fomentar también la del personal que presta servicios mediante contrataciones externas), de forma que se identifiquen las necesidades profesionales y las personales y se concilien ambas tanto como sea posible.
- Se prestará especial atención a la conciliación con las responsabilidades derivadas de la maternidad, paternidad y otros vínculos familiares (cuidado de personas dependientes bajo la responsabilidad de personal de la empresa) en cualquier modelo familiar existente.

# 7. UTILIZACIÓN DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA

- En las comunicaciones, tanto formales como informales (orales y escritas), se tiene que utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista de acuerdo con la Guía de uso por un lenguaje igualitario de la empresa MARSDIGITAL S.L.
- Hay que tener un especial cuidado con las comunicaciones y la publicidad de carácter institucional y/o privado.
- No se puede permitir el uso de un lenguaje discriminatorio o excluyente que pueda implicar un trato desigual u ofensivo de hombres y/o mujeres.
- En la página web de la empresa MARSDIGITAL S.L., hay que garantizar un lenguaje visual inclusivo, no discriminatorio ni de carácter sexista, con una presencia equilibrada de mujeres y hombres, en roles equivalentes.

# 8. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este código debe orientar todo tipo de relaciones interpersonales que se produzcan en el seno de la empresa MARSDIGITAL S.L., tanto entre personas que pertenezcan a la empresa, como clientes, proveedores y/o alumnado.

Asimismo, orientará el trato de las personas que forman parte de la empresa MARSDIGITAL S.L., respectode personas no pertenecientes a la misma. Y puede servir de marco de referencia en el trato de empresas colaboradoras.

# 9. DISPOSICIÓN FINAL

Para las eventuales incidencias que se puedan dar en relación con este código, la empresa MARSDIGITAL S.L., se dotará de los procedimientos formales e informales correspondientes para posibilitar su resolución.

Los procedimientos tanto formales como informales tendrán que garantizar que las personas que presentan una denuncia no puedan ser perjudicadas por esta causa.